

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN

Medellín, junio veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: N° 05-001-60-00206-2020-06792
Acusado: YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO
Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de o arma de fuego, municiones de uso privativo de las FFMM; tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
Sentencia: Sentencia #014 Absolutoria

I. ASUNTO

Procede el despacho a dictar sentencia de carácter absolutorio a favor de **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO**, acusado por el delito de **fabricación, tráfico, porte o tenencia de o arma de fuego, municiones de uso privativo de las FFMM** artículo 366 del Código Penal en concurso heterogéneo con **tráfico fabricación o porte de estupefacientes** artículo 376 inciso 2 del Código Penal.

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO

Se trata de **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO**, identificado con **c.c. Nro. 1.037.584.368** expedida en Envigado Antioquia, nacido el 19 de septiembre de 1987, en Caucasia Antioquia, 33 años de edad, hijo de Alba Nubia y Fabio, residente en la Carrera 90ª Nro. 13-41.

III. HECHOS

De acuerdo a información legalmente obtenida, se tuvo conocimiento que el día **25 de marzo de 2020 siendo aproximadamente las 17:35** horas, mientras uniformados realizaban labores de patrullaje, vigilancia y control en motocicleta oficial sobre la carrera 90 con calle 15, sector del barrio Belén AltaVista de esta ciudad, observaron en la vía pública a una persona de sexo masculino, la cual portaba en su mano derecha una bolsa plástica color negra, quien al observar a las autoridades empezó a correr, motivo por el cual empezó la persecución. Al revisar los uniformados el contenido de la bolsa, encontraron en su interior, un proveedor o cargador para fusil calibre 5.56 mm, un proveedor para sub ametralladora Uzi, un cartucho calibre 9 mm, un cartucho calibre 5-56 mm, (50) baldes pequeños los cuales en su interior contenían sustancia pulverulenta similares a cocaína, 216 papeletas con sustancia de características al bazuco, por lo cual se procedió a la captura en flagrancia del señor **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO**.

De lo anterior, da cuenta el informe sobre la incautación del estupefaciente que correspondió a un peso bruto total de 232.2 gramos y neto de 54.1 gramos positivo para cocaína y sus derivados.

IV. ACTUACION PROCESAL RELEVANTE

El día 23 de marzo de 2020, ante el Juzgado 8 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, se llevaron a cabo las audiencias preliminares para **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO**, a quien se le imputó como presunto autor del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, en la modalidad de porte artículo 366 inciso 1; en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo artículo 376 incisos 1 y 2 del Código Penal; cargos a los que no se allanó, imponiéndose medida de aseguramiento privativa de la libertad prevista en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, literal a. numeral 1. consistente en de detención preventiva en el establecimiento de reclusión.

El 24 de agosto de 2020 se procedió a resolver recurso de apelación respecto a la sustitución de la medida de aseguramiento de **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO**, confirmando en su integridad la decisión de primer grado respecto a la no sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento.

El día 3 de junio de 2020, se recibió por reparto la carpeta con escrito de acusación directa, programándose diligencia para el 25 de agosto de 2020, el 18 de septiembre de 2020 y **el 13 de octubre de 2020** fecha en que se declaró legalidad formulada la acusación por los delitos imputados, desarrollándose la preparatoria entre el 27 de noviembre de 2020 y 9 el febrero de 2021.

Del 4 de mayo al 30 de julio de 2021 se surtió el juicio oral, el **21 de julio de 2021** fiscalía y defensa estipularon algunos hechos, emitiéndose sentido de fallo absolutorio.

V. TEORÍA DEL CASO

1. La Fiscalía, afirmó que a través de las pruebas que se practicaran en juicio se demostrará la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable y que los hechos materia de investigación tuvieron existencia en el mundo fenomenológico cómo quedó plasmado en el informe de captura en flagrancia, en otros elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad qué **YOLBER ALFONSO RAMÍREZ PALACIO** es autor de los delitos por los que fue acusado.

2. Por su parte la Defensa, señaló este como un caso de triste judicialización en contra de un ciudadano del común que ningún delito ha cometido; un caso protagonizado por la contradicción y la mentira personificada por los testigos de la fiscalía, un caso de judicialización por parte de la fuerza pública para dar una falsa sensación de eficacia a las autoridades apaciguando así el clamor de la comunidad. En este sentido, manifestó que al finalizar este juicio, no solo **se deberá absolver** a **YOLBER ALFONSO RAMÍREZ PALACIO** de los cargos por los que la fiscalía lo acusó sino que también se tiene el deber moral y jurídico de ordenar que se investigue a fondo a los funcionarios que realizaron el procedimiento de captura, y todo funcionario que con conocimiento de verdad de esta causa ha decidido mantener privado de la libertad a **YOLBER** con fundamento en unos hechos

fantasiosos que solo generarán duda en lugar de claridad. Duda que surgirá en el juicio del propio trabajo que la fiscalía le presentará a través de los testigos, de los elementos materiales probatorios y evidencia física prometidos para esta causa y que será complementado por la labor investigativa que la defensa de manera legítima realizó en favor de la defensa

Refirió que la judicatura podrá apreciar como este joven se encontraba realizando una actividad lícita esto es, cocinando alimentos como única fuente de ingresos para el sustento económico de su hijo de 3 meses y de su compañera sentimental, demostrando que todo ocurrió muy diferente como lo planteó la fiscalía, desde la dirección, pues fue en la 90 con calle 15 sino en la Calle 14 A No. 89 S 84 del barrio Belén AltaVista de Medellín antes 14 A No. 90-122 sitio este del que no se dio cuenta en los informes pero en juicio la defensa traerá todas las pruebas que confirmen esta situación y que no fue corriendo de las autoridades como de manera engañosa lo pretenderá hacer la fiscalía en un informe de los captores de la policía judicial.

Cerró su intervención solicitando se absuelva al joven **YOLBER** como una ratificación de estado social de derecho fundado en la dignidad humana y en donde la presunción de inocencia es el pilar del debido proceso.

VI. ESTIPULACIONES PROBATORIAS

En juicio las partes presentaron como hechos probados, lo que hace referencia a la sustancia estupefaciente y el respectivo informe pericial suscrito por FREDDY LIMAS RODRÍGUEZ de la Ponal Sijin, PIPH resultante positivo para alcaloide y sus derivados. Igualmente, en cuanto al estudio de los elementos bélicos, quedó plasmado el informe investigador de laboratorio balística forense suscrito por subintendente JHON SMITH SAN JUAN CHÁVEZ perito en balística forense de la Sijin-Meval, determinando que los mismos se encuentran en buen estado de conservación y sirven para los fines que fueron fabricados.

Todos los hechos anteriormente descritos se estipulan a excepción de que dichos elementos fueron “incautados” al señor **YOLBER ALFONSO**, simplemente son elementos sometidos a análisis que dieron unos resultados, ya que no se estipula la vinculación del procesado a dichos elementos.

VII. ALEGATOS FINALES

1. De la fiscalía

La Fiscalía, solicitó condena toda vez que en su criterio demostró en juicio más allá de toda duda que el acusado **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO** es responsable de los delitos contemplados en los artículos 366 fabricación tráfico porte o tenencia de armas, municiones de uso privativo y restringido de las fuerzas armadas o explosivos y el artículo 376 tráfico fabricación o porte de estupefacientes, como se observó a través de las declaraciones de los policiales JUAN DAVID PALACIOS Y MAURICIO GELVES FRANCO, los cuales narraron de forma convincente las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, ratificándose en el informe de captura presentado.

Argumentó que, el testimonio del patrullero JUAN DAVID PALACIOS dio a conocer las circunstancias en que se llevó a cabo la captura de **YOLBER ALONSO RAMÍREZ PALACIOS**, en vía pública en la carrera 90 con calle 15 sector “La Mano

de Dios” de Belén Altavista, quien indicó además que había rendido versión ante la investigadora del CTI ELIZABETH CLAVIJO ratificándose del informe de captura, pero que posteriormente había sido objeto de amenazas por parte de integrantes del grupo delincuencia “LOS CHIVOS”, quienes lo obligaron a cambiar su versión sobre el caso, amenazándolo en atentar contra su vida de no hacerlo, informó que estos le entregaron en un volante los datos del abogado con quién debía comunicarse; señaló que se dirigió a la oficina del abogado y allí firmó un documento que estaba ya redactado. Situación que fue corroborada mediante el contrainterrogatorio, al enseñar la defensa un video en el cual se confirma que el patrullero PALACIOS estuvo en la oficina de la defensa, video que al no contener audio no aportó información sobre la conversación sostenida entre los mismos.

Afirmó que el patrullero MAURICIO GELVES, en juicio, ratificó todas las circunstancias que rodearon la captura de **YOLBER ALONSO RAMÍREZ**, que aparecen en el informe y los elementos incautados. Adujo que esta persona estaba con una actitud sospechosa y en la vía pública, además, que una vez capturado fue llevado a la estación de policía de Belén Altavista.

Indicó que la investigadora ELIZABETH CLAVIJO, realizó actividades investigativas, dando a conocer lo manifestado por el patrullero PALACIOS cuando le recibió la entrevista, señalando que en una se ratificó y en otra se retractó de que había manifestado en el informe de captura.

Desestimó las pruebas de la defensa, frente a la madre del acusado señora ALBA NIDIA PALACIO, indicó que esta se enteró de la captura de su hijo por llamada recibida del número celular 314 878 95 57, comprobándose en medio de la investigación que es el número del patrullero JUAN DAVID PALACIOS y que la hora de la captura fue antes de lo aseverado por los policiales en su informe, lo cual se encuentra demostrado con la constancia de Virgin Mobile aportada, dato este que carece de relevancia ya que lo que indica es que la hora en que se le informó de la captura no concuerda con la que quedó plasmada.

Explicó que, si bien la defensa fue insistente en querer desvirtuar que la captura del señor **YOLBER** no se llevó a cabo en la vía pública, es decir en la carrera 90 con calle 15 sino en una residencia, no aportó elemento que así lo confirmara.

Afirmó que a través de los videos suministrados por la defensa se pudo establecer que **YOLBER** sí fue capturado el día 25 de marzo de 2020, tanto es así que la defensa llevó un video de las cámaras de seguridad donde se observa en el platón de una camioneta a una persona que había sido capturada y que estaba siendo transportado a una estación de policía; persona que llevaba las mismas prendas de vestir descritas por los patrulleros captores en el informe de captura, es decir una camiseta color verde limón y sudadera o pantalón color gris, todo ello quedó corroborado en el video de la camioneta en la que se desplazaban para dejarlo a disposición de las autoridades.

Enfatizó en que la exposición de la investigadora DIANA PATRICIA ARENAS, testimonio contundente en el sentido de que estaba soportado con videos, minutas y las ABL de los vehículos, con lo que se demostró el sector por el cual se transportó a una persona privada de la libertad y las inconsistencias en horas diferentes a la captura, no desvirtuó como tal que haya existido la captura del señor **YOLBER** en el sitio específico donde narraron los investigadores.

En el mismo sentido, por medio del testimonio del acusado no se dio a conocer más que fue capturado en una residencia de la cual no sabía dirección, ubicación de la misma, ni nombres de las personas que lo habían contratado, es más, ni su propia madre viviendo en el mismo sector tuvo la oportunidad de llevar a

la investigadora de la defensa hasta ese lugar donde supuestamente su hijo se encontraba haciendo ese almuerzo.

Consideró la fiscalía que existen elementos materiales probatorios y evidencia física e información legalmente obtenida con base en los cuales se puede afirmar con probabilidad de verdad que el acusado **YOLBER ALONSO RAMÍREZ PALACIO** es autor de los delitos acusados, por lo cual solicitó se emitiera sentencia de carácter condenatoria en contra del mismo.

2. Del Ministerio Público

El delegado del Ministerio Público solicitó no atender a la pretensión punitiva de la fiscalía contra el ciudadano **YOLBER ALFONSO RAMÍREZ** por hechos acaecidos el pasado 25 de marzo del año 2020 y se profiera **sentencia absolutoria**.

Destacó que a **YOLBER ALFONSO** se le ha respetado las garantías fundamentales y el derecho de defensa, la cual ha sido una defensa activa que ha presentado teoría del caso y a quien se le ha permitido en la audiencia preparatoria presentar solicitud de prueba sobreviniente y también se le ha permitido la prueba de refutación en juicio oral.

No obstante, indicó que a su criterio existen dos (2) elementos probatorios frente a la defensa que la judicatura no debe valorar: los registros de los ABL y los registros de las cámaras, en razón a que no fueron debidamente decretadas en su oportunidad por parte del despacho, ni en las sesiones de audiencia preparatoria del 27 de noviembre del año 2020 como tampoco en la sesión del 9 febrero del año 2021.

Precisó que en la primera sesión de juicio del día 4 de mayo del año 2021 la judicatura en buen criterio decretó prueba de refutación, pero esta hace uso exclusivamente a la manera como se iba a controvertir el testimonio del patrullero JUAN DAVID PALACIOS en tanto que habría realizado llamadas telefónicas al número de celular de la señora madre del acusado la ciudadana ALBA NIDIA PALACIO TABORDA. No así el acopio de medios probatorios como el oficio que fue aportado por la defensa, una respuesta que recibe la doctora Diana Patricia Eusse Arenas el 10 de junio del año 2021 (sin duda alguna es una información extemporánea) tanto a las audiencias preparatorias como también de esa primera sesión del juicio oral dentro del cual la defensa frente a prueba de refutación solamente se limitó a establecer qué pretendía refutar el testimonio del patrullero JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS.

Por demás, este delgado consideró que, con el resto de pruebas practicadas tanto por la fiscalía como por la defensa, se estructura una teoría que no hace plausible el grado de ese convencimiento más allá de toda duda que trata el artículo 381 del Código de procedimiento penal frente a la manera cómo ocurrieron los hechos de ese 25 de marzo del año 2020.

Señalo que lo declarado por el patrullero JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS, dentro del informe de policía judicial, contiene una serie de errores que la defensa en el contrainterrogatorio castigó debidamente en tanto que no podría existir la posibilidad que se le estuvieran leyendo los derechos del capturado en el preciso momento en que se efectuaba la captura, este aspecto se podría decir que se pudo tratar de un lapsus o un error, a no ser por la retractación que hace ante la oficina del defensor el pasado 22 de septiembre del año 2020, situación que es

ratificada el 1 de octubre del 2020 en la declaración ante la investigadora de la fiscalía la Dra. Elizabeth Clavijo Rendón. Mencionó igualmente unas fotografías que aportó el patrullero Juan David Palacios Palacios a través vía Whatsapp el día 3 de octubre del año 2020 en las que refiere cual era el lugar en donde se desarrollaron los hechos.

También señaló que el dicho de JUAN DAVID PALACIOS resulta contradictorio al relatar la manera como él dice que fue amenazado para rendir esa declaración del 1 de octubre del año 2020, pues no resulta consistente la afirmación que hace cuando dice que fue amenazado por personas integrantes del grupo “LOS CHIVOS” pero estas son unas amenazas en las que le dicen *“porque mi compañero no ha salido”*; y cuando se le dice *“usted cómo hizo para describir la historia, para narrar esa otra versión”* él dice *“no, todo eso me lo inventé”*. Frente a ello indicó que es bastante diciente que una persona tenga la habilidad de crear una versión en la que se retira del informe y de la entrevista que luego rindiera ante la propia fiscalía general de la nación.

Otro aspecto que resaltó, es que PALALCIOS haya dicho en la declaración del 1 de octubre que cuando fue a la oficina del defensor “le entregaron un documento que le hicieron firmar” cuando en el video claramente se observa que duró más de una hora en el despacho (y él así lo admitió). Entonces, dice que el 1 de octubre del año 2020 declara ante la fiscalía una versión que el defensor le hizo narrar, pero véase que el momento en que se retira de esa oficina, el policía no lleva consigo ningún documento como para decir que se lo aprendió de memoria, simplemente se redactó. Además, no tendría sentido, si fuera cierto que él simplemente se hubiera dedicado decir lo que le había ordenado el defensor y que el 1 de octubre hiciera el mismo relato. Señaló también que es muy diciente cómo un servidor de la Policía Nacional (personas que están entrenadas a manejar cierto nivel de estrés) no haya decidido acudir ante sus pares e informar lo sucedido y haya sido el 13 de octubre cuando denuncia ante la fiscalía.

Por lo anterior estimó que la defensa logró ingresar como una especie de testimonio adjunto lo declarado por el señor Juan David Palacios Palacios el día primero de octubre del año 2020, por lo cual en estos eventos de retractación no se suman ni se restan las veces que se retracta el testigo sino el análisis que se tenga de cada una de las versiones frente a la prueba de corroboración y frente a los criterios de la sana crítica.

Recalcó la forma contradictoria cómo ocurrieron los hechos, y en este punto indicó que existe duda. Si tenemos en cuenta que el patrullero JUAN DAVID PALACIOS en la declaración ante el despacho refiere que **YOLBER** arrojó la bolsa y comenzó a correr, vemos que la dirección hacia la cual corre el señor **YOLBER** en versión del señor Palacios difiere de la que nos va a relatar su compañero.

Señaló que la defensa castigó esa contradicción a través de una impugnación de credibilidad por cuanto en otra oportunidad lo que había indicado era que el ciudadano de manera voluntaria había entregado la bolsa y, es más, se indica por ejemplo que el ciudadano corre y se hace como una maniobra de rodeo para acercarse al ciudadano **YOLBER**, él se lanza de la patrulla y de esta manera logra darle captura, versión que debería ser ratificada por la declaración del señor MAURICIO GELVES FRANCO rendida el pasado 21 de julio del 2021 ante el despacho, pero se observó como él en la declaración trata siempre de señalar que el informe lo realizó el señor JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS, cuestión que en cuanto a ese procedimiento da mucho que desear. En cuanto a la dirección, es distinta, pues cuando se le pregunta en una fotografía de “en qué sitio”, él señala:

“mire, allá donde está el carrito” y es muy diferente por donde señala que huye; JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS señala que es por la carrera 90 mientras GELVES FRANCO señala que fue por la Calle 15. En este punto consideró relevante que, de los dos integrantes de esa patrulla, el señor Mauricio Franco es el que más experiencia cuenta en ese sector y es él quien señaló cuánto tiempo se demoraba en recorrer esa parte que se llama “Playa Media” en “Mano de Dios”.

Fue reiterativo el procurador en señalar cómo los servidores tienen una versión tan distinta de los hechos. Refirió por ejemplo que hay una escuela llamada “Débora Arango” que es un punto muy relevante como para que el propio MAURICIO GELVES FRANCO en la entrevista que le hiciera en el mes de octubre la investigadora ELIZABETH CLAVIJO RENDÓN refiriera que la captura fue por la carrera 91, es decir por la otra carrera por la cual se ingresa a “la Mano de Dios”.

Señaló no comprender el rechazo de JUAN DAVID PALACIOS para admitir que se había comunicado con la señora madre del acusado. Pues, pese a que JUAN DAVID PALACIOS niega haberla realizado, la misma se demuestra por medio de prueba documental. Se demuestra que se hizo la llamada desde su abonado celular en la hora que determinan las sábanas de la empresa Virgin Mobile.

Frente a la teoría del caso de la defensa, el procurador observó que no se logró demostrar a cabalidad, que el ciudadano **YOLBER ALFONSO** se encontraba en un lugar distinto al lugar donde se señala que ocurrió la captura, pero si se alcanza a sembrar una duda, como lo advirtió la defensa desde los alegatos de apertura.

Puso de ejemplo como a través de la investigadora ISABEL CLAVIJO RENDÓN quien se entrevista con la señora madre del acusado a efecto de que le establezca la dirección, y es bastante diciente que no hubiese ubicado el lugar donde su hijo se encontraba preparando un almuerzo, pese a ser la Mano de Dios un sector tan pequeño. En este punto existiría una carga dinámica de la prueba porque es a la defensa a la que le correspondía establecer dónde se encontraba su pupilo al momento que se señala ocurrió la captura.

Le llamó la atención, que la señora ALBA NIDIA PALACIO TABORDA a pesar de tener una comunicación fluida con su hijo **YOLBER ALFONSO**, ese preciso día no sabía dónde estaba, **YOLBER** no dijo dónde iba a estar, no lo señaló.

También observó contradictorio que **YOLBER ALFONSO** estuviera en una residencia dentro de la cual no tuviese los insumos para preparar los alimentos, es decir, iba a preparar unas pastas, pero solamente tenía a la mano un cuchillo y un tomate (esa es la información que él da).

Además, le pareció curioso que dentro de esas labores que realizara la investigadora ELIZABETH CLAVIJO RENDÓN no lograra ubicar a los alias o esas personas que buscaron a **YOLBER** para que preparara esos alimentos, esto no se logró establecer. Sin embargo, se crea duda porque es curioso como en la retractación que hace JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS se refiere como si estas personas fueran conocidas de **YOLBER ALFONSO** (y es aquí donde se señala que existe la duda en el relato que él hace), *“y la Policía Nacional ingresó de manera abrupta a la residencia, rompió la chapa” etc...* y que estas personas no se hayan quejado, lo lógico es que se quejen, formulen denuncia, querella, ubiquen al señor **YOLBER** por lo que ocurrió.

Finalizó reiterando que existe una duda porque la fiscalía no logró demostrar a cabalidad la teoría del caso, esto es que, los hechos efectivamente ocurrieron en la carrera 90 con calle 15 sector de “La mano de Dios” en tanto que la defensa logró establecer a través de la refutación y de la impugnación de credibilidad a JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS y también a través de la impugnación de credibilidad del testigo MAURICIO GÉLVEZ FRANCO que los hechos no ocurrieron de la manera como se señalaron.

Aun así, dejó claro que la defensa no logró demostrar que el ciudadano **YOLBER ALFONSO** se encontrara en un lugar diverso de la carrera 90 con calle 15, pero en este evento existe una carga probatoria y es la Fiscalía General de la Nación a quién le corresponde derrotar la presunción de inocencia de la que siempre ha estado abastecido el ciudadano **YOLBER ALFONSO** y ello no lo hizo dado que los medios probatorios no tienen la suficiente contundencia probatoria para hacerlo por tanto se presentan dudas acerca de la manera cómo acaecieron los hechos.

Concluyó que, el hecho de que la defensa no hubiese demostrado su teoría del caso solamente la perjudica en el evento en que triunfara la teoría de la fiscalía, situación que no ocurre en el presente caso.

3. De la Defensa

Señaló que la fiscalía prometió probar que **YOLBER ALFONSO RAMÍREZ PALACIO** *“estaba el día 25 de marzo de 2020, a eso de las 17:50 siendo observado por miembros de la fuerza pública que patrullaban una motocicleta oficial sobre la carrera 90 con calle 15 del sector Belén Altavista de esa ciudad, y que en ese momento observaron en vía pública a una persona de sexo masculino, persona que llevaba una bolsa en la mano derecha y que esa bolsa contenía finalmente unos elementos que corresponden a estupefacientes y a elementos estructurales de armas de fuego de uso privativo, una de ellas y otra de una uzi calibre 9 mm”.*

Puntualizó que la existencia de los elementos bélicos y la sustancia estupefaciente es un hecho que no se discutirá puesto que fue estipulado.

Resaltó que para probar la conducta punible la fiscalía se valió de la ratificación de un informe de captura realizado por los policías JUAN DAVID PALACIOS Y MAURICIO GELVES FRANCO. Informe del cual la defensa cuestionó su veracidad, asegurando que los policías mintieron, lo que explicaría lo sucedido en juicio en cuanto a la falta de detalles e imprecisiones relatadas por lo policiales respecto a los hechos acaecidos.

En relación con el del testimonio del patrullero Juan David indicó que está plagado de imprecisiones y contradicciones en cuanto a la hora del procedimiento la captura, el lugar de la captura, la llamada a la mamá de Yolver para hacerle saber que su hijo estaba detenido, el relato acerca del comportamiento de YOLVER al momento de la captura en relación con la bolsa que contenía el material incautado, entre otras.

Frente a la llamada que le hicieron a la mama de YOLVER mencionó el defensor que esta no coincide con la hora en que fue capturado YOLVER en más de una hora, pues a la señora NIDIA madre de **YOLBER** reporta el numero 3148879757 a las 4:48 según el informe de la empresa Virgin Mobile allegada por la DRA. DIANA PATRICIA EUSSE, esto es una hora antes del procedimiento según lo consignado en el informe de captura, es decir que YOLVER habló con la madre cuando aún no había sido detenido siendo eso una absoluta inconsistencia que

denota falsedad del informe y le quita total credibilidad al dicho de PALALCIOS PALACIOS.

Señaló que, pese a que en juicio el patrullero JUAN DAVID dice que él nunca llamó desde su número celular, esta es una de tantas mentiras pues él mismo reconoce el numero 3148879757 como su línea telefónica y dicho número lo plasmó él mismo en los informes, donde también consignó que llamó al teléfono de la madre de **YOLBER** 3117687114. Información ultima que se ratifica con el informe dado por la empresa Virgin Mobile.

Otra contradicción encontrada en el dicho de este patrullero se da cuando durante el juicio se refiere al momento de la captura, *“lo capturo y empieza a gritar y opuso resistencia”* por lo que se le impugna credibilidad puesto que en el informe de captura dice *“el ciudadano voluntariamente entregó elementos”*, frente a lo cual el patrullero no dijo nada, simplemente *“eso dice el informe, que nada pasó”*.

Igualmente, en relación con el patrullero MAURICIO GELVES FRANCO también encontró imprecisiones y contradicciones como:

En cuanto a la descripción del lugar según el patrullero GELVES FRANCO indica que *“esa situación a él se le confundió”*, algo que cuestiona la defensa pues se le confundieron dos calles que había patrullado durante más de tres años, pues el patrullero Gelves hacía una labor puerta a puerta en el barrio.

Así también GELVES FRANCO dice *“yo no fui, yo no recuerdo los detalles del procedimiento, pero recuerdo el lugar”* y dice que corrió hacia el carro, sobre la 15, punto en que la defensa se cuestionó cómo es posible que dos patrulleros en la misma moto capturando a un ciudadano al inicio de una cuarentena, después de tener tiempo para refrescar memoria, luego de haber leído el informe, tengan dos versiones diferentes de los hechos y estos no correspondan al informe.

En cuanto a la llamada realizada a la madre de **YOLBER**, señaló que Gelves Franco indicó una versión diferente a la versión de Juan David, *“yo fui el responsable de que se hiciera la llamada y no recuerdo desde que número se hizo pero lo que sé es que se llama a la mamá y la mamá no estaba ahí, hubo que llamarla porque no estaba ahí”*, y lo más grave es que esa llamada resultó ser a las 4:48 minutos según información de la empresa Virgin Mobile, información que le entregase la señora Nidia madre de **YOLBER** a la investigadora de la defensa.

El defensor resaltó que por medio de los ABL se mostró los movimientos que tuvo tanto motocicleta como el vehículo D-Max, constata que ambos se detuvieron a las 3:04 pm en la entrada de la 14 B # 90-117, eso es a una cuadra de la casa donde se encontraba **YOLBER** para el momento de su captura, sitio al cual no se puede entrar en vehículo. A las 3:20 la motocicleta permanece en el mismo lugar apagada mientras que la camioneta d-max sale del barrio hacia la sub estación que queda en la 112 con 18, en su recorrido es captada por la cámara ubicada en la 105 con 18 y allí se observa a un sujeto en la camioneta de camiseta verde limón, pantalón o sudadera gris y gorra negra quien corresponde al capturado **YOLBER**, corresponde a las prendas que ellos informaron en el informe de captura, por ende es el mismo sujeto al cual habían sacado de una casa, misma que el patrullero Juan David en su retractación la ubica en la 90- 122 en la 14 A (dirección que se encuentra a una cuadra de donde estaban detenidos los vehículos).

Por lo anterior sostuvo la defensa que el lugar que se consignó en el informe FPJ 5 no corresponde al sitio donde se realizó el procedimiento de captura. Por medio del testimonio del procesado, concatenado además con lo dicho por el patrullero JUAN DAVID se confirma que el procedimiento se realizó en una casa.

YOLBER señala que el patrullero JUAN DAVID lo “cargó”, que le pusieron la droga y unos proveedores. En este sentido, agregó que el patrullero JUAN DAVID no solo quiso enlodar al acusado sino también a él como defensor al vincularlo con organizaciones delictivas y engañó a todo el aparato judicial

Finalizó solicitando fallo absolutorio porque que **el hecho punible no existió**. Lo único que quedó claro es que los elementos si existieron y son los policías quienes tendrán que responder por ellos y establecer de dónde surgieron, que sacaron a un joven de manera ilegal de una casa y luego, no encontrándole nada lo procesaron de inocente a culpable, intentaron dañar la vida de esa persona y también la de su defensor.

VIII. CONSIDERACIONES

1. GENERALIDADES

1.1 Este despacho es competente para conocer de la actuación en virtud del artículo 35 numeral 23 de la Ley 906 de 2004, toda vez que al acusado se le imputó el delito de armas de uso privativo.

1.2. No existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado y conforme a lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, según el cual, *“Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”*, y el 381 ibídem, que en similares términos refiere: *“para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en juicio”*, procede el despacho a **asumir el examen de las pruebas vertidas en sede juicio oral, siguiendo los criterios del artículo 380 y, 404 del C.P.P** teniendo en cuenta que todas las pruebas aducidas fueron de carácter testimonial, esto con el objeto de establecer si los delitos por los que se acusó a **RAMIREZ PALACIO** y su responsabilidad penal se encuentran acreditados.

La declaratoria de responsabilidad penal requiere que el Estado, en cabeza de la Fiscalía como detentadora de su poder punitivo en la dinámica de un sistema de rasgos acusatorios, lleve al Juez mediante la prueba controvertida en juicio, a la conclusión más allá de toda duda, que los hechos tuvieron ocurrencia, que produjeron lesión a bienes jurídicos sin justificación, y que tienen al acusado como autor. Por el contrario, si no se logra tal cometido deberá resolverse la duda en favor del acusado en virtud del principio rector 7º procesal.

En el asunto bajo estudio, la sentencia será de carácter **absolutorio**, como quiera que la Fiscalía no cumplió con su carga probatoria de demostrar más allá de toda duda la participación del acusado en el delito endilgado, en el grado que lo exigen los artículos 7 y 381 procedimental, en tanto prevalece su presunción de inocencia de rango constitucional conforme el artículo 29 de la carta, ya que las bases con que edificó el caso el instructor, fueron meras especulaciones, dichos que nunca fueron confirmados por nadie, ni siquiera a través de indicios.

2. DE LOS DELITOS ACUSADOS

2.1. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.

2.1.1. Sobre los **estupefacientes**, el Estado Colombiano ha considerado este comportamiento como un atentado contra la salud pública, **por su nocividad**

específica de crear dependencia, es así como el artículo 376 ibídem, reprime a quien sin permiso de autoridad competente, realice conductas alternativas como **introducir al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título** sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas.

Este tipo penal es de peligro abstracto es decir que lleva implícita una presunción de riesgo, conducta delictiva que **se consuma** de forma autónoma cuando se inicia la acción de cualquiera de las conductas alternativas relacionadas en los diferentes verbos rectores, así se trate de conductas concatenadas o progresivas hacia un único fin.

2.1. 2. La Corte Suprema de Justicia en radicado 31352 del 23 de junio de 2010, acerca de la variedad de verbos rectores, afirma que cada uno es autónomo e independiente y el tipo se consuma con solo iniciarse la acción de cualquiera de ellos, así se trate de actuaciones concatenadas y progresivas:

*“...se trata de un delito de **conducta alternativa** que está integrado por varios verbos rectores, donde **cada uno configura una conducta autónoma e independiente**. Al iniciarse la acción en cualquiera de las modalidades previstas, ya se está consumando el delito. La norma no demanda la presencia de un dolo específico, pues basta con la voluntad de cumplir el acto que por sí solo se conoce contrario a la ley”.*

*“[...] los actos de introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar a cualquier título droga que produzca dependencia, **comportan la realización de delito autónomo así se trate de actuaciones concatenadas y progresivas hacia un fin determinado, se constituyan pasos previos para ejecutar el siguiente, o se ejecuten de manera individual o como parte de la distribución de tareas en una empresa criminal.**”*

Esta pluralidad de acciones, sin embargo, representa para efectos de la imputación contenida en la resolución acusatoria o su equivalente una mayor atención en el respeto a los principios de estricta legalidad de los delitos y estricta jurisdiccionalidad del sistema procesal penal”.

Es decir que, si alguien tiene en su casa sustancia estupefaciente con fines de tráfico, y es aprehendida en la calle con papeletas en su bolsillo, pero además ya había vendido sustancia a un cliente, incurriría en varios delitos autónomos, concatenados y progresivos entre sí como son el almacenamiento, el llevar consigo y la venta.

Acerca de la demostración de cada uno de estos verbos rectores, dijo la Corte en radicado 44997 del 11 de julio de 2017:

*“En consecuencia, **es a la Fiscalía a quien compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal**, entre ellos, **la acreditación probatoria de los fines del porte de estupefacientes** relacionados con la distribución o tráfico de los mismos y, con ello, la afectación o la efectiva puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos. Obviamente también corresponde al órgano de persecución penal, en virtud del principio de objetividad (art. 115 de la Ley 906 de 2004), establecer situaciones relacionadas con la ausencia de responsabilidad, a efectos de no incoar la pretensión punitiva”.*

Sobre el verbo **“portar”**, en el radicado SP9916-2017, 44997 del 11 de julio de 2017, la Corte dijo que este no tenía que ver con la cantidad de sustancia sino al propósito o intención del agente:

*“Pero, además, resulta de la mayor importancia la consideración hecha por la Sala en el sentido que el tipo penal del art. 376 del Código Penal, **cuando la conducta se relaciona con el porte de estupefacientes, contiene un ingrediente subjetivo tácito, atinente al propósito del sujeto agente, por lo que la realización del tipo penal no depende en últimas de la cantidad de sustancia llevada consigo sino de la verdadera intención que se persigue a través de la acción descrita:***

“...para la tipicidad de la conducta del porte de sustancias estupefacientes se debe tener en cuenta el ingrediente subjetivo tácito que plasmó el legislador al excluir de la previsión legal la conducta de quien tenga la finalidad exclusiva de su uso personal por razón de la dependencia como consumidor, adicto o enfermo...”

Así, es a la Fiscalía a quien compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal entre ellos, la **acreditación probatoria de los fines del porte de estupefacientes relacionados con su distribución o tráfico** y con ello la afectación o la efectiva puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos. (Rad. 44997 del 11 de julio de 2017).

Acerca de esa demostración del ánimo ulterior del destino de la sustancia estupefaciente, la Corte dijo:

*“Ahora bien, ese ánimo ulterior asociado con el destino de las sustancias que se llevan consigo, distinto al consumo personal, puede ser demostrado a partir de la misma información objetiva recogida en el proceso penal. **Por eso, si bien es cierto que el peso de la sustancia por sí solo no es un factor que determine la tipicidad de la conducta, sí puede ser relevante, junto con otros datos demostrados en el juicio (p. ej., instrumentos o materiales para la elaboración, pesaje, empaque, distribución; existencia de cantidades de dinero injustificadas etc.), para inferir de manera razonable el propósito que alentaba al portador.***

*Por último, importa reiterar que la **demostración de los hechos o circunstancias atinentes al ánimo del porte de los estupefacientes**, como componentes de los ingredientes subjetivos relativos al tráfico o distribución de las sustancias, incumbe siempre el acusado, quien tiene la carga de probar toda la estructura de la conducta punible”.*

3. DE LA FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS.

3.1. Como consecuencia del monopolio de la fuerza en manos del Estado conforme el artículo 216 de la Constitución, el legislador tipificó como un atentado contra la seguridad pública el porte de armas de fuego tanto de uso personal como de uso privativo de las fuerzas armadas, a fin de evitar que un particular o grupo de particulares posean y porten armas de guerra, lo cual equivaldría a crear un nuevo cuerpo de fuerza pública, violando dicho principio de exclusividad.

Fue regulado como un delito autónomo, de mera conducta y de peligro, el cual no precisa de un resultado distinto del comportamiento mismo para su consumación, ya que se considera, que por sí, coloca en riesgo el bien jurídico

de la seguridad pública, no obstante, tal presunción admite prueba en contrario, de modo que es necesario constatar en sede de antijuridicidad que el comportamiento puso en riesgo efectivamente el citado bien jurídico, pues de no ser así, habría falta de antijuridicidad material.

ART. 366. FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS.

*“El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales, **municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas** o explosivos, incurrirá en prisión de once (11) a quince (15) años.”*

El Decreto 2535 de 1993 que clasifica las armas de uso privativo y de defensa personal, establece los requisitos para la tenencia y el porte de armas, **municiones y sus accesorios**, y señala el régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos:

Art. 8° ARMAS DE GUERRA DE USO PRIVATIVO DE LA FUERZA PÚBLICA:

“Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza pública, aquellas utilizadas con el objeto de defender la independencia la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como:

- a) pistolas revólveres de calibre 9.652 mm (38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto;*
- b) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm (38 pulgadas);*
- c) Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 L.R.;***
- d) Armas automáticas sin importar calibre;*
- e) Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra mar y aire en todos los calibres;*
- f) Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre;*
- g) Cargas explosivas tales como bombas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y minas;*
- h) Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la fuerza pública;*
- i) Armas que lleven dispositivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y silenciadores, y*
- j) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anteriores.”***

En concordancia con:

Título IV Municiones, explosivos y sus accesorios. Capítulo I Municiones

Artículo 46. Definición. Se entiende por munición, la carga de las armas de fuego necesaria para su funcionamiento y regularmente está compuesta por: vainilla, fulminante, pólvora y proyectil.

Art. 49 Prohibición. Queda prohibida la venta y uso particular de municiones explosivas, toxicas, expansivas y de fragmentación.

4. DEL CASO CONCRETO.

Como ha sido considerado por la jurisprudencia, la sentencia solo puede tener como sustento las pruebas practicadas en el juicio oral, con inmediación, concentración, contradicción, confrontación, tal y como lo dispone expresamente la

norma rectora prevista en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, sin perjuicio de algunos casos excepcionales de admisión de prueba de referencia.

Bajo este entendido, antes de examinar el asunto de fondo, en primer lugar, se determinará si durante la práctica probatoria se configuraron las pruebas excepcionales de refutación y sobrevinientes traídas a juicio por parte de la defensa. Así, una vez definidas las pruebas objeto de estudio, entrar a su valoración y analizar la materialidad de la conducta atribuida al acusado, si los hechos relatados por los agentes de policía encajan dentro de las premisas jurídicas que trae la norma penal, para luego establecer su responsabilidad en los hechos imputados, que a juicio de esta falladora no tuvieron ocurrencia.

4.1. Incorporación de EMP controvertida por el delegado del Ministerio Público

El delegado del Ministerio Público indicó dentro de sus alegatos que a su criterio existen dos (2) elementos probatorios frente a la defensa que la judicatura no debe valorar: los registros de los ABL y los registros de las cámaras, en razón a que no fueron debidamente decretadas en su oportunidad por parte del despacho, ni en las sesiones de audiencia preparatoria del 27 de noviembre del año 2020 como tampoco en la sesión del 9 febrero del año 2021.

Frente a ello el despacho aclara que estas pruebas fueron incorporadas en el juicio oral como **sobrevinientes**, justamente por surgir en la etapa del juicio y no con antelación durante la etapa preparatoria, el defensor lo solicitó en **audiencia del 23 de julio de 2021** y el despacho la decreto, no obstante omitió correr traslado a las partes que sin embargo no dijeron nada y contrainterrogaron a la Investigadora de la defensa DIANA, recuérdese que el defensor en diferentes oportunidades, cuando estaba declarando el patrullero PALACIOS PALACIOS trató de utilizarlas como prueba de refutación y lo explicó de manera detallada, las razones de su importancia, no obstante se le dijo que debía introducir la prueba en su turno probatorio y así lo hizo, por tanto el despacho considera que esas pruebas si fueron solicitadas, sustentadas y decretadas, pruebas que resultan muy significativas y que deberían ser descubiertas atendiendo al perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio.

En el caso en concreto, fue a partir de lo dicho por la madre de **YOLBER** el día 3 de mayo de 2021 (un día antes de comenzar el juicio oral) al reunirse con el defensor para preparar su testimonio, momento en el cual señaló la señora Alba Nidia que a su hijo no lo capturaron a las 17:40 como estaba consignado en el informe de captura, sino que había sido antes.

La defensa manifestó que esta información fue novedosa porque hasta el momento no se había controvertido la hora del procedimiento, tan solo el lugar y el modo. Por ello la defensa decidió realizar otras actividades investigativas con el fin de probar este dicho, entre las que se encuentran la solicitud de **los ABL de los vehículos oficiales que participaron en el procedimiento de captura y los videos de las cámaras de seguridad del sector**.

Contrastada la exposición del defensor con los requisitos normativos y jurisprudenciales en materia de prueba sobrevenida fácil resulta concluir que esa solicitud cumplió con las exigencias que harían viable el decreto de estas pruebas. En primer lugar, el defensor fue explícito sobre el carácter significativo de las pruebas, de su trascendental aporte para el juzgamiento. En segundo lugar, aludió

de manera reiterada, a la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, de una manera clara y concreta al señalar su relación con los hechos debatidos y cuál es el beneficio para el proceso. Sobre el tópico de la mayor relevancia, esto es, cómo la ausencia de ese testimonio podría perjudicar de manera grave la integridad del juicio, el derecho de defensa o incluso el conocimiento de la verdad, la defensa hizo evidente su necesidad. Finalmente, el despacho recuerda que durante la práctica probatoria, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía no objetaron la incorporación de dichos elementos, dando por entendido con ello que no observaban alguna afectación a la integridad del juicio.

Razón de lo anterior, es evidente que están dados los elementos de prueba sobreviniente, no existiendo irregularidad alguna en la incorporación de estos elementos, por lo cual serán objeto de valoración por parte del despacho más adelante.

Por último, señaló la defensa que conforme al art. 362 podría incorporarse en aquel momento o hacerlo después en el momento en el que la investigadora Diana Eusse diera su declaración. La fiscalía estuvo de acuerdo con que la prueba se practicara bajo la técnica del interrogatorio directo con los respectivos testigos dado que la prueba documental consistente en el registro de llamadas, sería entregado por la empresa Virgin Mobile en el transcurso de 15 días hábiles, algo frente a lo que le Ministerio Público tampoco presentó inconformidad en su momento.

4.2. De la materialidad de la conducta atribuida a YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO.

Para deprecar responsabilidad penal sobre un ciudadano e imponerle como consecuencia una sanción penal, es necesario al tenor del canon 9 del Estatuto Penal, encontrarnos ante un proceder **típico, antijurídico y culpable**; debiendo de igual manera, allegarse en juicio prueba incontrovertible de la ocurrencia de los hechos y la autoría del procesado sobre los mismos (Art. 381 y 7 inciso final C. P. P.), conocimiento que debe acreditarse por la fiscalía más allá de toda duda.

Bajo tales términos, la declaratoria de responsabilidad penal requiere que el Estado, en cabeza de la Fiscalía como detentadora de su poder punitivo (Art. 250 CP), en la dinámica de un sistema de rasgos acusatorios, lleve al Juez mediante la prueba legal y controvertida en juicio, a la conclusión indubitable de que los hechos son de una y no de otra forma, y que tienen al acusado como su autor. Por el contrario, si no se logra tal cometido, o es difusa la responsabilidad o el hecho, deberá interpretarse la duda en favor del acusado.

Conforme lo anterior, el problema jurídico a resolver en la sentencia penal consistirá en determinar si de la evaluación en conjunto de la prueba practicada en juicio bajo los términos indicados en el artículo 380 procesal, puede predicarse con solvencia que **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIOS** es autor de la conducta imputada de tráfico, fabricación, porte o tenencia de arma de fuego, municiones de uso privativo de las FFMM; y tráfico fabricación o porte de estupefacientes, adelantando desde ya que para este despacho la respuesta a tal planteamiento es negativa por las siguientes razones desarrolladas a continuación.

De entrada el despacho dirá que la absolución a **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIOS** deviene de una **ATIPICIDAD ABSOLUTA** toda vez que la conducta punible atribuida al procesado nunca existió, **YOLBER** no portó nunca sustancia estupefaciente ni armas, no fue detenido con ellas y, todo se debe a un montaje de los Patrulleros **PALACIOS PALACIOS y MAURICIO GELVES FRANCO**, como lo demuestra las contradicciones en que ellos incurrieron, el

cambio de versión de PALACIOS , los registros de llamadas y del ABL, de donde se desprende sin hesitación alguna que esto se trata de un falso positivo de la policía.

4.2.1. Del testimonio de los policías únicos testigos de la fiscalía, JUAN DAVID PALACIOS PALALCIOS Y GELVES FRANCO que realizaron el proceso de captura del acusado y sus contradicciones:

En cuanto a la ocurrencia de los hechos, el relato de los policiales sobre la forma en que se desarrollaron, desde el mismo momento y forma como abordaron al acusado, hasta la ubicación exacta donde se llevó a cabo el proceso de captura y los detalles que dicen haber percibido en el interregno de la persecución, así como las circunstancias temporo-espaciales a que hicieron alusión, de ninguna manera aportan claridad. Innegablemente son confusos, incoherentes, contradictorios y, en algunos segmentos, inexplicables. Además, son tantas las imprecisiones y de un carácter tan relevante, de cara a la hipótesis fáctica planteada por la Fiscalía, que para nada pueden estimarse como detalles menores que dejen indemne el “*aspecto medular*” de la hipótesis delictiva, como se pasara a observar posteriormente.

1. PATRULLERO JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS

Este es el patrullero que junto con su compañero MAUICIO GELVES FRANCO, quien era el conductor de la motocicleta, capturan a YOLVER, presumiblemente en situación de flagrancia.

A continuación, vamos a exponer una a una las contradicciones de ese testigo:

- a) El patrullero PALALCIOS PALACIOS se desmiente respecto de lo que tiene que ver con la actitud del procesado cuando supuestamente vio a la policía, en algunas oportunidades el testigo dice que YOLVER soltó la bolsa en la que estaba el material incautado y echó a correr, en otro aparte dice que corrió con la bolsa y cuando lo alcanzaron le requisaron la bolsa y le encontraron el material, veamos.

En el informe de policía judicial acerca del operativo el patrullero PALACIOS PALACIOS consignó, lo ocurrido en el operativo así:

“el día 25 de marzo del año 2020 en zona urbana del municipio de Belén AltaVista, del barrio Belén AltaVista de esa ciudad, en la carrera 90 con calle 15, sector la mano de Dios, a eso de las 17:35 horas, momentos en los que se encontraban activos de la policía realizando labores de patrullaje, vigilancia y control y observan a una persona que llevaba en su mano derecha una bolsa color negra plástica, empiezan a correr, ésta esa persona empieza a correr al notar la presencia policial, el cuál es alcanzado y al revisar el interior de la bolsa plástica se halla en su interior los siguientes elementos: un proveedor para fusil con un cartucho calibre 556, un proveedor para subametralladora con dos cartuchos calibre 9 mm, 50 baldes ..”

Ya en el contrainterrogatorio, al preguntarle la defensa sobre este mismo punto, dijo:

Testigo: Recuerdo que el muchacho tenía una camiseta verde limón, tenía una sudadera gris en el momento pues, eee, entonces él suelta, tiene una bolsa negra en la mano, la tira al piso, inmediatamente emprende la huida, lo alcanzamos a interceptar, verificamos, verificamos, la bolsa, la cual es lo que plasmamos en el informe, lo que le conseguimos a él.

Defensa: Listo, muchas gracias, señor Juan David. Cuando usted lo toma, le solicita que le entregue la bolsa. ¿Es correcto?

Testigo: No, en ningún momento él me entrega la bolsa porque él la tira.

Defensa: Él había arrojado cuando inicia a correr, ¿verdad?

Testigo: Obvio, sí señor.

Como se observa, PALACIOS PALACIOS da dos versiones completamente diferentes, de un elemento fundamental dentro de su relato como para olvidarlo, o equivocarlo, es más, recrea el momento paso a paso no obstante en unas veces dice que el procesado **salió a correr con la bolsa** y cuando lo alcanzan revisan la bolsa encontrando el material incautado y en otras veces dice que **suelta la bolsa al piso e inicia a correr**.

- b) **Acerca de la hora del procedimiento, en el informe de captura dice que ocurrió a las 17:40, no obstante, al compararla con la hora en que llamaron a la madre de YOLVER para avisarle que su hijo había sido detenido no coincide con la plasmada en el informe de policía judicial,**

En su declaración el patrullero relata que ese día, **en las horas de las 17:40, realicé un procedimiento de aprehensión...Sobre la calle, la vía pública doctora, sobre la carrera 90 con calle 15, es la vía pública entrando a mano de Dios, ese sector se llama mano de Dios pertenece AltaVista,** también afirma que el testigo PALACIOS PALACIOS en juicio, no haberse comunicado con la madre de **YOLBER** en el momento de la captura y menos desde su celular, algo que contradice lo consignado en el informe de captura suscrito por este y su compañero Gelves y conocido hasta ese momento.

Defensa: Gracias señor Juan David, dígame si en ese documento se le notificó a la madre por teléfono y no de manera presencial la captura del señor **YOLBER**.

Testigo: Sí, señor, ahí colocamos que le notifican por vía telefónica, sí señor.

Defensa: Muchísimas gracias y es de su puño y letra, ¿verdad?

Testigo: Sí, señor.

Dicho del que el mismo policía se retracta, indicando que había que comprender que él no era el único integrante de la patrulla, dando a entender que su compañero fue el que pudo haber realizado esa llamada más no necesariamente él y de ahí su error, pero lo cierto es que en el informe de captura también se consigna que se llamó desde el número celular 3148789757, abonado celular del patrullero Palacios.

No obstante con la práctica de la prueba de descargo, el testimonio de ALBA NIDIA PALACIO madre de **YOLVER**, como testigo de refutación del dicho, y la prueba documental consistente en las llamadas entrantes y salientes del número 311 768 7114 aportado por la empresa Virgin Mobile, donde aparece que la llamada entrante es del teléfono de PALACIOS PALACIOS del 3148879757 se introdujo con la testigo de acreditación que recibe el documento la Dr. Diana Patricia Eusse investigadora de la defensa, le restó absoluta credibilidad al dicho del testigo, en razón a que fue su número celular el usado para contactar a la madre de **YOLBER** y fue el número telefónico 3117687174 operado por la madre de **YOLVER**, al que se destinó la llamada y que la misma no ocurrió de manera alguna en los tiempos referidos de ocurrencia de este hecho es decir las 17:40, es decir, según el informe de policía, ocurrió mucho antes, comparativamente, cuando ni si quiera los patrulleros habían observado a **YOLBER**, según la defensa.

En su declaración la señora Nidia confronta la hora de captura de su hijo YOLBER según el informe de policía donde se dice que se realizó a las 5:40 pm, frente a esto ella dice que no es posible, porque la vecina le avisó que su hijo estaba en un vehículo de la policía a eso de las 3 a 3:30 pm y que además la llamada que le realizó a su hijo a su teléfono 3117787114 para avisarle que estaba detenido en la ESTACIÓN DE POLICÍA DE ALTAVISTA fue entre las 4 y 5 pm, según el registro de llamadas que guarda en su teléfono móvil. Esta versión se puede corroborar con la operadora Virgin Mobile, prestadora del servicio móvil de su número celular, quien suministra una información que da cuenta de la hora exacta de la llamada y el número de celular del cual se originó la llamada, coincidiendo con el número celular de uno de los patrulleros que realizó la captura, el señor Juan David Palacios, dicha información corresponde a las sabanas de registro de llamadas de su celular, elemento que se introdujo a juicio por medio del testimonio de la investigadora de la defensa.

Testigo: Bueno tengo un documento en PDF que dice: historial de llamadas a la línea 57 qué es el indicativo de Colombia 311 768 7114 con el logo de Virgin Mobile

Abogado: ¿Y qué es lo relevante de esa información?

Testigo: Bueno, de esa información aparece como llamada tipo de voz, aparece en el registro numero 9 contando de abajo para arriba, una llamada del 25 de marzo a las 16:58 horas y a las 16 horas 58 minutos, 27 segundos, donde dice que el número que llama es el 314 878 97 57 y que tiene una duración de 1 minuto 56 segundos, que el tipo de llamada tipo es voz y que el canal es llamada entrante.

Abogado:

¿quién llama a quién?

Testigo: Ahí dice que es el teléfono según eso 314 878 9757 está llamando al 311 768 7114

El teléfono 314 878 9757 aparece en el informe de captura en flagrancia como el del señor patrullero JUAN DAVID PALACIO, así como en la entrevista que le rindió en mayo a la fiscalía, igualmente en la entrevista que le rindió a la defensa el 22 de septiembre, así como en la retractación y en la nueva entrevista que le dio a la fiscalía el primero de octubre 2020 aparece en la denuncia del 13 de octubre de 2020.

Definitivamente se encuentra demostrado el patrullero mintió y que a YOLVER no lo detuvieron a las 17:40, como lo ha afirmado de forma reiterada, o sea 5:40 sino entre 3 y 3:30 porque la llamada que le hizo a la madre para avisarle que estaba detenido se hizo desde el celular de JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS a las **16:58 o sea a las 4:58 minutos**, como lo certifica VIRGIN MOBILE y que se hizo desde la ESTACIÓN ALTA VISTA.

c) JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS también mintió acerca del lugar en donde fue detenido YOLVER.

Ello se corroboró, no solo por las contradicciones en que incurrió PALACIO con GELVES de para donde había corrido YOLVER al momento en que avistó a los policiales cuando supuestamente iban en una motocicleta patrullando por el sector, sino que, de conformidad con la información o reporte del ABL de la motocicleta asignada según la minuta de vigilancia al patrullero MAURICIO GELVES FRANCO, que es la 372751, figura en el reporte de ABL **apagada desde las 3:46 en las**

instalaciones de la subestación de Policía de ALTAVISTA, apagada hasta las 18 horas de ese mismo 25 de marzo de 2020.

Es decir que no es cierto que los policiales PALACIO y GELVES estuvieron patrullando por el sector de La Mano de Dios a eso de las 17:40 de ese 25 de marzo de 2020, porque estuvo apagada la motocicleta desde las 3:46 de la tarde.

Antes de las 3:46, se tuvo conocimiento, a través de la información recibida tanto de los ABL como de las cámaras, que en algún momento entre las 15:05 H (3:05) de la tarde llegó la motocicleta al sector de mano de Dios en el sector de la calle 14b con 90 - 117 y ahí estuvo parada esa motocicleta durante 20 minutos desde esa hora **desde las 3:05 H hasta las 3:20. H.** El señor **YOLBER** fue llevado a esa camioneta a la camioneta la Dimax, a las 3:20 H aproximadamente salió del barrio de Mano de Dios, pasó por el paso por la Cámara, según el ABL, la Cámara que hemos llamado la 1 uno sea la de la carrera de la calle 18 con la Carrera 91 subió la camioneta. Y pasó por la Cámara número 2 a las 3:24 H siguió la camioneta hasta la subestación, se devolvió y pasó a las 3:28 h en sentido contrario y volvió a regresar al sector de Mano de Dios, aproximadamente a las 23.

Afirma la testigo investigadora de la defensa que con esa nueva información también encontró que **la patrulla del patrullero Gelves, estuvo en el sector, no en la 15 con la 90, sino en la calle 14b con la 91 estuvo la motocicleta ahí mucho rato**, también veo, después la camioneta el ABL que muestra a esta persona con estas ropas a las 3:24 hace un recorrido hasta la subestación y vuelve a pasar a las 3:28 sin nadie, no se puede visualizar a nadie en el volco, posteriormente la motocicleta sale alrededor de las 3:40 sale del sector, se desplaza por toda la 18 hasta la subestación de policía según los reportes del ABL y se apaga a las 3:46, la motocicleta de Gelves qué es la 37 27 51, apaga, porque el ABL da esa información, por dónde van los vehículos, da un montón de información y reporta que estuvo apagada desde las 3:46 hasta las 18 horas.

d) De las supuestas amenazas que recibió el patrullero PALACIOS PALACIOS las cuales, según su dicho, generaron que se retractara de todo lo dicho.

En lo atinente a la retractación ocurrida en la entrevista dada a la investigadora del CTI, para entrar a analizar y valorar este punto, y las impugnaciones de credibilidad sustentadas por la defensa frente a ello, es necesario traer a colación lo dicho por la Corte en sentencia SP-3772018 (48959), Feb. 21/18 con respecto a esta figura dijo:

“El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto obliga a analizar el asunto con especial cuidado bajo el entendido que:

- (i) No puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal,*
- (ii) El juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Por el contrario, es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad,*
- (iii) Ante la concurrencia de versiones antagónicas, el operador judicial tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas.*
- (iv) Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos, sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión. Lo anterior pues solo de esa manera esa explicación puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos,*

- (v) *La parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad. Sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo, y*
- (vi) *La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones, entre otros aspectos”.*

En cuanto a la retractación el patrullero manifestó en juicio que la verdadera versión era la consignada en el informe de captura pues la versión que rindió con posterioridad ante la agente del CTI ELIZABETH CLAVIJO lo hizo porque estaba bajo la amenaza del grupo delincuenciales LOS CHIVOS.

Como es de conocimiento, la retractación, no destruye *per se* lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apodíctica lo dicho en sus nuevas intervenciones. En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad, acorde con las demás comprobaciones del proceso.

En aquella entrevista frente a la investigadora del CTI manifestó que la captura no había sido en vía pública sino en una residencia, aportando incluso fotografías desde su teléfono donde señala la ubicación del inmueble como calle 14 A número 89E 64, anteriormente con nomenclatura calle 90-.122, punto relevante que llama la atención de este despacho ya que esta dirección coincide georeferencialmente con el punto donde se encontraban detenidos los vehículos oficiales utilizados durante el proceso de captura de **YOLBER** (según el reporte de los ABL traídos a juicio por la defensa como prueba sobrevenida); y aunque el testigo en juicio señala que la información que dio en esta retractación la inventó a partir de lo que le dijo el defensor de **YOLBER** cuando lo visitó en la oficina y de procedimientos que ha realizado en diversas ocasiones como policía del sector, lo cierto es que para aquel momento en que se dio la reunión con el defensor este no contaba aún con la información que arrojan los ABL, por lo que no pudo haberle hablado de esta dirección exacta y que luego la misma coincidiera con los resultados obtenidos de los ABL.

Respecto a si tomar por ciertas o no las amenazas que justifican su retractación, señaló la investigadora del CTI que según su experiencia no observó en aquella retractación indicios de que el patrullero Palacios estuviese dando una versión bajo amenazas, o notarle algún grado de zozobra, indicó además que en ningún momento lo sugestionó o condujo sus respuestas.

Además, como mencionó el Ministerio Público, cuando el patrullero JUAN DAVID manifiesta que fue amenazado por parte del grupo delincuenciales LOS CHIVOS, describe esta situación de una manera particular, utilizando un lenguaje muy formal para venir de un grupo delincuenciales, señalando que unas personas se acercaron a él y le preguntaron qué había pasado con el “compañero”.

También es extraño para este despacho, y así se observó en las aclaraciones solicitadas al patrullero JUAN DAVID, que el grupo delincuenciales LOS CHIVOS estuviese abogando por **YOLBER** que ni siquiera hace parte de la organización, lo cierto es que, si partimos de ese supuesto, no se comprende entonces por qué el patrullero nunca lo había visto en el barrio, pese a haber indicado que reconoce a los integrantes de este grupo, menos a los cabecillas porque ellos no viven en el barrio. Esto aunado al testimonio dado por la investigadora del CTI en sede de juicio

oral, donde indicó que del trabajo de campo realizado se obtuvo los libros de población del cuadrante del sector, encontrando que sólo se tenía una anotación respecto a **YOLBER** por un comparendo de policía en julio de 2019, más no se le identificaba como presunto integrante de LOS CHIVOS.

Lo anterior son razones que llevan al despacho a creer que dichas amenazas no existieron, y por el contrario parecen ser una justificación sin fundamento a la retractación realizada.

Sin embargo, luego de todas las contradicciones en que ha incurrido el patrullero JUAN DAVID PALACIO PALACIO, el despacho considera que la versión con la cual se retracta es la plausible, pues coincide no solo con la declaración de YOLVER y su madre, sino específicamente con la prueba técnica presentada en los ABL, en las cámaras del sector y la certificación de Virgin Mobile, que dejan sin piso, el informe de policía que presentó este patrullero a la fiscalía para incriminar a YOLVER, incurriendo en delitos como falsa denuncia y falsedad en documento público ente otros.

Luego, manifestó haberse reunido en dos ocasiones con la investigadora del CTI Elizabeth Clavijo, en la primera de ellas dada el 5 de mayo de 2020 realizó aclaraciones sobre el informe de captura, ratificándose en este, pero luego el 1 de octubre del 2020 al ser requerido nuevamente por la investigadora, cambió su versión de los hechos, según él porque para esa fecha ya había sido amenazado. Punto sobre el que la fiscalía le preguntó él de dónde había sacado toda la información que dio al momento de su retractación, a lo que responde que fue con base en lo manifestado por el defensor de **YOLBER** una vez que se reunió con él y de procedimientos que había realizado antes, de allí él simuló la nueva versión donde señala que la captura no fue en vía pública sino dentro de una residencia, retractación donde además dio detalles del inmueble.

En este sentido, indicó que fue objeto de amenazas por parte del grupo delincuencial LOS CHIVOS, quienes lo presionaron para quitar la denuncia sobre **YOLBER**; con este fin le suministraron el número telefónico del abogado Edward Jefferson Becerra para que se comunicara con él. Relató que se dirigió a la oficina del defensor Becerra, donde le hicieron firmar un documento ya redactado que contradecía lo dicho por él en el informe de captura, y luego, en consecuencia, realizó la retractación ante la investigadora del CTI.

Frente a este testigo es necesario señalar algunas de las irregularidades que se presentaron en su declaración, y que fueron expuestas por la defensa en la práctica del contrainterrogatorio:

e) El patrullero PALACIOS PALACIOS miente ante este estrado judicial acerca de la retractación que firmó en la oficina del defensor.

Dijo PALACIOS PALACIOS, a preguntas de la Fiscalía: : ***“Pues yo llegué y ya tenían pues todo el informe montado, solamente firmé y pues me volví”.***

A qué hora llegó usted según su dicho, a la oficina del abogado.

“Aproximadamente a eso de las 9.30 de la mañana 9 de la mañana más o menos 9:30

Indíquenos si usted tuvo oportunidad de leer el contenido de documento que dice que firmó

No señora

O sea que usted no sabe que firmo

No pues el temor de de de la presión, también entonces, como que no, pues

Cuanto tiempo demoró en la oficina del abogado
Aproximadamente 20 minutos mientras redactaba

Las anteriores manifestaciones fueron desvirtuadas por el defensor en audiencia de juicio, pues trajo la grabación de la cámara que tenía en su oficina observándose claramente que el patrullero PALACIOS PALACIOS demoró una hora y media en esa oficina, que la redacción del documento se hizo con la anuencia de él, que sí lo leyó porque se estaba escribiendo y el contenido salía en un apantalla grande pegada a la pared que PALACIOS iba leyendo, en consecuencia, las afirmaciones de PALACIOS son mendaces.

En conclusión, para el despacho YOVER se encontraba realizando una actividad lícita, esto es cocinando alimentos como única fuente de ingresos para ese difícil momento que era la pandemia, en pro de obtener recursos económicos para sostenerse no solo él, sino a su hijo de 3 meses y a su compañera sentimental que todo ello ocurrió muy diferente como lo planteó la fiscalía, no en la carrera, no en la 90 con calle 15, sino en la calle 14a número 89e - 64 del barrio Belén AltaVista de Medellín, antes 14a 90 – 122, que no corriendo de las autoridades

Este análisis realizado coincide con el dicho la investigadora de la fiscalía ELIZABETH CLAVIJO, quien presentó cuatro informes en total respecto a este proceso. Primero el 16 de junio de 2020, correspondiente a la entrevista realizada al acusado en la estación de La Candelaria en presencia de su abogado. Informe del 29 de julio de 2020, entrevista con la señora Alba Nidia mamá de **YOLBER** y a la pareja sentimental del acusado para ver si tenía hijos, y donde vivían. Un tercer informe del 4 de octubre de 2020 donde anexa la entrevista FPJ 14 del 1 de octubre de 2020 dada por el patrullero Juan David Palacios y en la que se retracta de su versión inicial y aporta 4 fotografías por whatsapp del sitio de la captura. Por último, informe del 10 de octubre de 2020, donde deja constancia del análisis de la entrevista aportado anteriormente por el patrullero Juan David Palacios, donde refiere que los hechos no sucedieron tal y como lo había manifestado anteriormente, sino que la persona fue capturada al interior de una vivienda localizada en la calle 14 A N° 90-122.

De estas actividades investigativas, señaló en contrainterrogatorio ejercido por la defensa, **que no se halló de manera directa ningún vínculo de YOLBER con grupos delincuenciales**, pues pese al informe de la sección de análisis criminal donde se le relaciona como integrante de una organización delincencial, lo cierto es que no se informó cuál era el cargo al interior de tal organización y de los actos de corroboración que desarrolló mediante las labores de vecindario, no encontró anotaciones en el libro de población de la estación de policía del sector que den cuenta de alguna vinculación de **YOLBER** a estas estructuras.

Acerca del testimonio de otro patrullero MAURICIO GELVES FRANCO quien supuestamente era el conductor de la motocicleta en el momento que avistaron a **YOLVER** y lo capturaron, el despacho observa que incurre en las mismas mentiras que PALACIOS, pues se ratifica y relata los hechos del informe, cuando ya se encuentra desvirtuado de manera diáfana que el operativo que ellos mencionan que dio con la captura del acá procesado no ocurrió, que YOLVER no se encontraba en vía pública, que lo sacaron de una casa donde estaba cocinando y que le plantaron droga y armas, de no haber sido así ,entonces no tendrían que haber mentido si YOVER hubiera estado incurso en alguna actividad delictiva.

La mentira trae contradicciones y por esto GELVES en la entrevista que anteriormente había brindado a la investigadora del CTI, en lo concerniente a cómo

se desarrolló la captura, dice el patrullero en juicio que el sujeto no corrió hacia ninguna parte, la captura se realizó sobre la carrera 90, pero en la entrevista con la investigadora indica que este corre hacia los callejones.

De esta forma para el despacho está acreditada la inocencia del YOLVER en la medida en que la conducta endilgada por la fiscalía no se materializó.

5. De la inocencia de YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO

Esta Judicatura debe señalar que lo expuesto hasta ahora implica dar por probada la hipótesis defensiva, porque existen pruebas concluyentes de que **YOLBER ALFONSO** se encontraba en un lugar diferente al narrado por los policías y que el procedimiento de captura sucedió bajo otras condiciones, no registrándose en él ninguna conducta delictuosa evidenciándose la ATIPICIDAD ABSOLUTA.

Acerca de las consecuencias jurídicas que se pueden generar en este tipo de situaciones, el despacho predicará su **INOCENCIA** porque el comportamiento desplegado por el sindicato no desbordó los linderos de la ley, situación que difiere de la no responsabilidad por DUDA cuya base es la presunción de inocencia, como lo ha diferenciado la jurisprudencia de la Corte, radicado 17866 del 15 de julio de 2003, reiterada en el radicado 35331 del 13 de junio de 2012 que dice:

*“Si la **presunción de inocencia** es un estado garantizado constitucional y legalmente a toda persona que se le inicie un proceso en nuestro territorio patrio, **desprendiéndose la regla del in dubio pro reo en el sentido de que toda duda debe resolverse en favor del procesado**, y que al aplicarse por los funcionarios judiciales conduce indefectiblemente a la declaratoria de **NO RESPONSABILIDAD**, bien a través de la preclusión de la investigación o de la sentencia absolutoria, de ninguna manera puede equipararse con la declaratoria de **INOCENCIA**, habida cuenta que si la DUDA se entiende como **CARENCIA DE CERTEZA**, deviene como **lógica reflexión en los casos en que se considere, no la aseveración de que se juzgó a un inocente, sino LA IMPOSIBILIDAD PROBATORIA para que se dictara sentencia condenatoria.***

*No puede entonces tener similar alcance la sentencia absolutoria como consecuencia de la **aplicación del in dubio pro reo**, que aquella fundamentada en la ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA, pues en la primera, **subyace la sensación de que al Estado le faltó la diligencia necesaria para recaudar los elementos de juicio suficientes para condenar, quedando el absuelto frente a la sociedad con un halo de reprochabilidad difícilmente olvidable en el tiempo; mientras que en la segunda ningún estigma puede quedar, por la potísima razón de reconocerse que el comportamiento desplegado por el sindicato no desbordó los linderos de la ley.**”*

De esta forma, es claro que no se puede predicar la duda acerca de la responsabilidad de YOLBER, sino todo lo contrario, la CERTEZA DE SU INOCENCIA, por no haber participado en los delitos endilgados y así será declarado.

IX. OTRAS CONSIDERACIONES

A fin de esclarecer la responsabilidad del funcionario de la policía nacional, el patrullero JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS y MAURICIO GELVES FRANCO al momento de realizar el procedimiento de captura en flagrancia del ciudadano **YOLBER**

ALFONSO RAMIREZ PALACIO, el despacho compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se abra la pertinente investigación, **por falso testimonio, falsa denuncia contra persona determinada, falsedad en documento público entre otros**, toda vez que el actuar delictivo de estos funcionarios públicos contraría las garantías procesales afectando la debida impartición de justicia. Es menester destacar que la obtención de la verdad no puede producirse a cualquier precio, no hay lugar para actividades de investigación policial donde la búsqueda de la eficacia se sobreponga a las garantías constitucionales inherentes a la condición de ciudadano en un Estado de Derecho.

Con fundamento en la anterior motivación, **EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN, CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INOCENTE y por ende **ABSOLVER** a **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO** de condiciones civiles conocidas, de los delitos de **tráfico, porte o tenencia de o arma de fuego, municiones de uso privativo de las FFMM** artículo 366 del Código Penal y **tráfico fabricación o porte de estupefacientes** artículo 376 inciso 2 del Código Penal., conforme lo dicho en la parte motiva de este proveído.

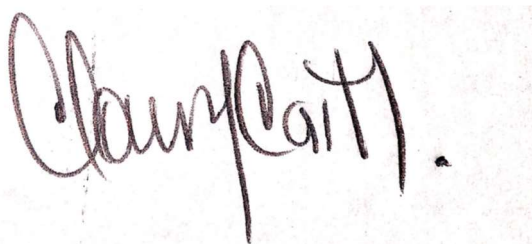
SEGUNDO: Como consecuencia de la absolución, ORDENAR con carácter definitivo, la libertad de **YOLBER ALFONSO RAMIREZ PALACIO** que se dispuso de conformidad con el artículo 449 del Código de Procedimiento Penal, salvo que sea requerido por otra autoridad judicial.

TERCERO: COMPULSAR COPIAS para que se investigue a los patrulleros **JUAN DAVID PALACIOS PALACIOS** y **MAURICIO GELVES FRANCO** conforme lo estipulado en el acápite de otras consideraciones.

CUARTO: Ejecutoriada la decisión, comuníquese a las autoridades respectivas.

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de apelación.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE



CLAUDIA MARCELA CASTRO MARTÍNEZ
JUEZ